

CÔNG TY ĐẤU GIÁ
HỢP DANH THÀNH TRÍ

Số: 14/QĐ-ĐGHD TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 14 tháng 02 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v ban hành Quy chế cuộc đấu giá

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH THÀNH TRÍ

Căn cứ Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc hội và Luật số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật quản lý sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/06/2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Đấu giá Hợp danh Thành Trí;

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 06/HDDV/CĐN-DVĐGTS/2025 ngày 14/02/2025 giữa Trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Đấu giá Hợp danh Thành Trí.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế cuộc đấu giá đối với tài sản đấu giá quyền khai thác mặt bằng làm nơi đào tạo, giảng dạy bậc Trung học phổ thông của Trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, cá nhân, tổ chức khác có liên quan đến hoạt động đấu giá tài sản có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Người có tài sản;
- Người đăng ký tham gia đấu giá;
- Niêm yết và thông báo công khai;
- Lưu: VT.

TUQ.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



Vũ Thị Thanh Tuyền

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 14/QĐ-ĐGHDTT ngày 14/02/2025
của Giám đốc Công ty Đấu giá Hợp danh Thành Trí)

- Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Thành Trí
- Địa chỉ trụ sở: số 67 (lầu 4.1) Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
- Số điện thoại liên hệ, zalo: 0904.301.138
- Email: daugiathanhtri@gmail.com
- Thời gian làm việc của Tổ chức hành nghề đấu giá:
 - + Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Buổi sáng từ 8 giờ 00 phút đến 12 giờ 00 phút. Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.
 - + Các ngày nghỉ lễ, Tết: Tổ chức hành nghề đấu giá sẽ có thông báo về thời gian nghỉ lễ, Tết và được niêm yết tại Bảng thông báo niêm yết.

CHƯƠNG I. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Điều 1. Tài sản đấu giá, đặc điểm tài sản

1.1. Người có tài sản đấu giá

- Tên đơn vị: Trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh.
- Địa chỉ: Số 235 Hoàng Sa, phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

1.2. Tài sản đấu giá: Quyền khai thác mặt bằng làm nơi đào tạo, giảng dạy bậc Trung học phổ thông.

1.3. Đặc điểm tài sản

Nội dung tài sản (quyền khai thác)	Diện tích (m ²)	Giá khởi điểm quyền khai thác 1 tháng (đồng)	Giá khởi điểm quyền khai thác 1 năm (đồng)	Giá khởi điểm quyền khai thác 5 năm (đồng)
Quyền khai thác mặt bằng làm nơi đào tạo, giảng dạy bậc Trung học phổ thông	3.377	60.000.000	600.000.000	3.000.000.000

- Mục đích sử dụng quyền khai thác: tuyển sinh, đào tạo, giảng dạy các môn học trong chương trình học của bậc Trung học phổ thông theo chỉ tiêu, chương trình học đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Địa chỉ mặt bằng: Tầng 5 Xưởng 1 Cơ sở 2, số 19A Đường số 17, phường Linh Chiểu, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh của Trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh.
- Thời hạn thực hiện hợp đồng: 05 năm, tính từ ngày người trúng đấu giá được bàn giao mặt bằng.
- Số tháng thu tiền quyền khai thác trong 01 năm là 10 tháng (miễn 02 tháng hè).

- Chia nhỏ mặt bằng: người trúng đấu giá sử dụng trọn gói toàn bộ mặt bằng theo đúng mục đích sử dụng đã được quy định, không được chia nhỏ mặt bằng, không được thay đổi mục đích sử dụng.

- Người tham gia đấu giá cần khảo sát kỹ diện tích mặt bằng, thông tin diện tích cung cấp chỉ mang tính tham khảo. Trong trường hợp có sự chênh lệch giữa diện tích trên hồ sơ và diện tích thực tế thì giá quyền khai thác vẫn không thay đổi.

- Thời gian được hoạt động của dịch vụ: theo quy định của pháp luật và quy định cụ thể của hợp đồng quyền khai thác được ký kết giữa Trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh và người trúng đấu giá.

- Người trúng đấu giá thanh toán tiền quyền khai thác cho Trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh theo tháng. Giá trúng đấu giá làm cơ sở để ký hợp đồng quyền khai thác.

- Tiền quyền khai thác được tính kể từ thời điểm người trúng đấu giá và Trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh ký biên bản bàn giao mặt bằng.

- Quyền chuyển nhượng hợp đồng: Người trúng đấu giá không được quyền chuyển nhượng hoặc ủy quyền cho bên thứ 3 trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng. Trường hợp người trúng đấu giá vi phạm thì Trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không phải bồi thường thiệt hại.

- Trong trường hợp người trúng đấu giá có nhu cầu sửa chữa, cải tạo mặt bằng hiện hữu thì người trúng đấu giá phải tự chịu trách nhiệm và tự chịu chi phí hoàn thiện cơ sở vật chất kể từ thời điểm được bàn giao mặt bằng. Việc sửa chữa, cải tạo mặt bằng được thực hiện bằng nguồn vốn của người trúng đấu giá và không làm ảnh hưởng đến các hoạt động chung của Trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng không được thay đổi kết cấu, kiến trúc, nguyên trạng của khu vực sử dụng (không đập phá tường, cột hoặc hàng lang ...). Người trúng đấu giá phải lập phương án và được sự đồng ý bằng văn bản của Trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh trước khi thực hiện. Khi hết hợp đồng người trúng đấu giá có quyền tháo dỡ những trang thiết bị mình mới lắp đặt thêm nhưng phải giữ nguyên hiện trạng mặt bằng như khi tiếp nhận, không được tháo dỡ những hạng mục, vật tư thuộc kết cấu công trình và hệ thống kỹ thuật đã được thi công ngầm hoặc âm tường.

- Người trúng đấu giá chỉ được bắt đầu khởi công việc thi công sửa chữa, cải tạo mặt bằng sau khi được cấp có thẩm quyền cho phép thực hiện việc giảng dạy, đào tạo tại Tầng 5 Xưởng 1 Cơ sở 2, số 19A Đường số 17, phường Linh Chiểu, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh của Trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh.

- Trong thời gian khai thác, tùy thuộc vào tình hình thực tế, Trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh có thể lấy lại một phần diện tích để phục vụ cho các hoạt động của Trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh. Trong trường hợp này, Trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh và người trúng đấu giá sẽ ký phụ lục hợp đồng để điều chỉnh giá quyền khai thác căn cứ diện tích còn lại được khai thác dịch vụ và giá trúng đấu giá. Và trong mọi trường hợp, người trúng đấu giá vẫn phải đảm bảo cung cấp đầy đủ, có chất lượng dịch vụ.

- Người trúng đấu giá cam kết:

- + Tuân thủ các nội dung trong phương án đấu giá được duyệt.
- + Sử dụng đúng diện tích được giao khai thác, bảo quản và giữ gìn tài sản theo đúng quy định.
- + Không làm thay đổi kết cấu, kiến trúc, nguyên trạng mặt bằng được giao khai thác.
- + Đáp ứng được những tiêu chuẩn cơ bản về cơ sở vật chất, trang thiết bị của Nhà nước.

- + Đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy.
- + Mua bảo hiểm cháy nổ/bảo hiểm rủi ro đặc biệt/bảo hiểm trách nhiệm công cộng theo đúng quy định.
- + Thanh toán các khoản chi phí: điện, nước, internet, dịch vụ vệ sinh, phí bảo vệ, phí sử dụng thang máy, các khoản phí khác (nếu có) theo quy định.
- + Trường hợp phát sinh các nghĩa vụ tài chính với Nhà nước trong thời gian sử dụng (nếu có), người trúng đấu giá chịu trách nhiệm thanh toán đối với các nghĩa vụ phát sinh thuộc trách nhiệm pháp lý của mình. Người trúng đấu giá chịu và nộp các nghĩa vụ thuế phát sinh khi có thông báo của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
- + Tạo điều kiện để học sinh được chuyển tiếp lên học hệ Trung cấp và Cao đẳng của Trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh.

1.4. Nguồn gốc tài sản đấu giá: Tài sản thuộc quyền quản lý, sử dụng của Trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh

1.5. Hồ sơ tài sản

- Nghị quyết số 26/2024/NQ-HĐND ngày 11/12/2024 của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quy định thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của Thành phố Hồ Chí Minh;
- Quyết định số 26/QĐ-CDN ngày 05/02/2025 của Trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền khai thác mặt bằng làm nơi đào tạo, giảng dạy bậc Trung học phổ thông;
- Phương án số 27/PA-CDN ngày 13/02/2025 của Trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh về việc đấu giá quyền khai thác mặt bằng làm nơi đào tạo, giảng dạy bậc Trung học phổ thông

1.6. Một số nội dung khác có liên quan đến tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quy định

1.6.1. Ký hợp đồng quyền khai thác

- Thời hạn ký hợp đồng: người trúng đấu giá và Trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh sẽ ký kết hợp đồng quyền khai thác trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá.
- Hiệu lực của hợp đồng quyền khai thác: Hợp đồng quyền khai thác ký giữa người trúng đấu giá và Trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh có hiệu lực sau khi người trúng đấu giá được cấp có thẩm quyền cho phép thực hiện việc giảng dạy, đào tạo tại Tầng 5 Xưởng 1 Cơ sở 2, số 19A Đường số 17, phường Linh Chiểu, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh của Trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh.
- Trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh đã cung cấp công khai, minh bạch phương án đấu giá ngay từ khi đăng ký tham gia đấu giá nên Trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ cung cấp cho người tham gia đấu giá thông tin cần thiết về tài sản đấu giá theo quy định. Vì vậy, người tham gia đấu giá cần xem xét kỹ nội dung của phương án đấu giá được cung cấp trong hồ sơ mời tham gia đấu giá và đảm bảo khả năng thực hiện hợp đồng sau khi trúng đấu giá.
- Nội dung thương thảo hợp đồng được thực hiện giữa người trúng đấu giá và Trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định của Bộ luật Dân sự và phương án đấu giá đã được duyệt.

- Trong trường hợp Trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh và người trúng đấu giá không thống nhất được nội dung hợp đồng quyền khai thác vì người trúng đấu giá không chấp nhận quy định bất kỳ trong phương án đấu giá thì xem như người trúng đấu giá không có khả năng thực hiện hợp đồng. Quá thời hạn quy định mà người trúng đấu giá không ký hợp đồng quyền khai thác thì người trúng đấu giá sẽ bị mất tiền đặt cọc do không thực hiện nghĩa vụ ký hợp đồng.

- Trong trường hợp đấu giá thành nhưng người trúng đấu giá không thương thảo hợp đồng, không ký hợp đồng quyền khai thác đúng thời hạn, không nộp đầy đủ hồ sơ, tài liệu quy định tại Phụ lục của Phương án đấu giá đúng thời hạn, không nhận quyền khai thác (kể cả nguyên nhân do người trúng đấu giá không đáp ứng quy định của Phương án đấu giá), không nộp tiền bảo đảm thực hiện hợp đồng đúng thời hạn, không nộp tiền quyền khai thác của tháng đầu tiên theo đúng thời hạn thì Trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh có quyền đơn phương hủy giao kết hợp đồng quyền khai thác, đơn phương hủy bỏ hợp đồng đã ký kết và tiền đặt cọc sẽ thuộc về Trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh. Trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thực hiện đấu giá lại quyền khai thác theo quy định pháp luật và người trúng đấu giá nhưng không thực hiện các nghĩa vụ sau khi trúng đấu giá sẽ không được tham gia đấu giá.

- Trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng quyền khai thác và không hoàn trả tiền bảo đảm thực hiện hợp đồng nếu người trúng đấu giá cung cấp dịch vụ kém chất lượng so với cam kết trong hợp đồng, không đáp ứng với các tiêu chuẩn về cung cấp dịch vụ.

1.6.2. Bảo đảm thực hiện hợp đồng

- Biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng: người trúng đấu giá đặt cọc trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng quyền khai thác. Các nội dung có liên quan đến khoản tiền bảo đảm thực hiện hợp đồng sẽ được Trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh và người trúng đấu giá thỏa thuận cụ thể tại Hợp đồng quyền khai thác.

- Tiền bảo đảm thực hiện hợp đồng: 03 (ba) tháng tiền quyền khai thác, được xác định theo giá trúng đấu giá.

- Thời hạn nộp: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng quyền khai thác.

- Phương thức nộp tiền (nếu có): Tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản Trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh.

- Quá thời gian trên, nếu người trúng đấu giá vẫn chưa nộp đủ số tiền bảo đảm thực hiện hợp đồng thì xem như người trúng đấu giá từ chối nhận quyền khai thác và bị mất tiền đặt cọc.

- Trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hoàn trả lại cho người trúng đấu giá số tiền bảo đảm thực hiện hợp đồng sau khi chấm dứt hợp đồng quyền khai thác theo quy định tại Hợp đồng quyền khai thác và quy định pháp luật.

1.6.3. Thanh toán tiền quyền khai thác

- Người trúng đấu giá thanh toán tiền quyền khai thác cho Trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh theo tháng.

- Số tiền quyền khai thác tháng đầu tiên cần thanh toán: được xác định bằng giá trúng đấu giá.

- Thời hạn thanh toán tiền: 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng quyền khai thác (tiền tháng đầu tiên) và từ ngày 01 đến ngày 05 hàng tháng (đối với các kỳ thanh toán kế tiếp).

- Hình thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản Trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị thanh toán là đồng Việt Nam.

- Số tiền đặt cọc (tiền đặt trước đã nộp khi tham gia đấu giá) của người trúng đấu giá sẽ được sử dụng để thanh toán cho số tiền quyền khai thác thặng đầu tiên, tiền bảo đảm thực hiện hợp đồng.

- Trong trường hợp số tiền đặt cọc ít hơn số tiền quyền khai thác thặng đầu tiên và tiền bảo đảm thực hiện hợp đồng, thì trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng quyền khai thác, người trúng đấu giá phải nộp bổ sung đủ cho Trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh số tiền còn thiếu (số tiền còn thiếu được tính như sau: tiền thặng đầu tiên + tiền bảo đảm thực hiện hợp đồng – tiền đặt cọc).

- Trong trường hợp số tiền đặt cọc nhiều hơn số tiền quyền khai thác thặng đầu tiên thì số tiền đặt cọc sẽ được hạch toán theo thứ tự ưu tiên như sau:

+ Thu tiền quyền khai thác thặng đầu tiên.

+ Tiếp đến thu tiền bảo đảm thực hiện hợp đồng. Cụ thể:

* Nếu số tiền đặt cọc còn lại ít hơn số tiền bảo đảm thực hiện hợp đồng: người trúng đấu giá nộp bổ sung cho Trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh số tiền bảo đảm thực hiện hợp đồng còn thiếu trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng quyền khai thác.

* Nếu số tiền đặt cọc còn lại nhiều hơn số tiền bảo đảm thực hiện hợp đồng: sau khi thu đủ số tiền bảo đảm thực hiện hợp đồng thì số tiền còn dư sẽ được thực hiện theo thỏa thuận của người trúng đấu giá và Trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh tại Hợp đồng quyền khai thác.

- Thời điểm thực hiện hạch toán số tiền đặt cọc: sau khi người trúng đấu giá đã nộp đủ số tiền quyền khai thác thặng đầu tiên còn thiếu (nếu có), số tiền bảo đảm thực hiện hợp đồng còn thiếu (nếu có) và nộp đủ hồ sơ, tài liệu theo quy định của phương án đấu giá thì số tiền đặt cọc của người trúng đấu giá sẽ được sử dụng để thanh toán cho tiền quyền khai thác của thặng đầu tiên, tiền bảo đảm thực hiện hợp đồng.

1.6.4. Bàn giao tài sản đấu giá thành

- Điều kiện bàn giao tài sản:

+ Người trúng đấu giá và Trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh đã ký hợp đồng quyền khai thác.

+ Người trúng đấu giá thanh toán đủ số tiền bảo đảm thực hiện hợp đồng.

+ Người trúng đấu giá nộp đủ số tiền quyền khai thác thặng đầu tiên.

+ Người trúng đấu giá nộp cho Trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh đầy đủ bản chính hoặc bản sao y công chứng hồ sơ được quy định tại Phụ lục của Phương án đấu giá trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá.

- Thời hạn bàn giao: trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày người trúng đấu giá đáp ứng đầy đủ các quy định về điều kiện bàn giao nêu trên.

- Địa điểm bàn giao: Tầng 5 Xưởng 1 Cơ sở 2, số 19A Đường số 17, phường Linh Chiểu, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh của Trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh. Việc bàn giao mặt bằng sẽ được lập thành Biên bản để làm cơ sở xác định ngày bắt đầu tính tiền.

- Người trúng đấu giá tự chịu mọi rủi ro, tổn thất, trách nhiệm và các chi phí phát sinh trong quá trình bàn giao tài sản trúng đấu giá.

- Thời điểm chuyển giao rủi ro về tài sản đấu giá từ người có tài sản đấu giá sang người trúng đấu giá: thời điểm bàn giao xong tài sản đấu giá

Điều 2. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá

- Thời gian: trong giờ hành chính, từ 8 giờ 00 phút ngày 20/02/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 25/02/2025.

- Đăng ký đi xem tài sản đấu giá tại Công ty Đấu giá Hợp danh Thành Trí, số 67 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM. Số điện thoại: 0904.301.138.

- Địa điểm xem tài sản đấu giá: tại Tầng 5 Xưởng 1 Cơ sở 2, số 19A Đường số 17, phường Linh Chiểu, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh của Trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh.

- Ngoài thời gian trên, nếu người tham gia đấu giá có nhu cầu xem tài sản thì Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản sẽ đề nghị người có tài sản đấu giá phối hợp và báo cho người tham gia đấu giá thời gian cụ thể để xem tài sản đấu giá.

- Trong trường hợp người tham gia đấu giá không có nhu cầu xem tài sản hoặc không đi xem tài sản đấu giá thì không được khiếu nại, khiếu kiện Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản về hiện trạng, đặc điểm, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá.

- Người tham gia đấu giá tham khảo giấy tờ và tài liệu liên quan đến tài sản đấu giá:

+ Thời gian: trong giờ hành chính, từ 8 giờ 00 phút ngày 20/02/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 09/03/2025.

+ Địa điểm: Công ty Đấu giá Hợp danh Thành Trí, số 67 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM.

Điều 3. Thời gian, địa điểm, cách thức bán hồ sơ mời tham gia đấu giá

3.1. Thời gian bán hồ sơ mời tham gia đấu giá: trong giờ hành chính, từ 8 giờ 00 phút ngày 20/02/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 05/03/2025.

3.2. Địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá

- Trụ sở Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản tại địa chỉ số 67 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM.

3.3. Cách thức bán hồ sơ mời tham gia đấu giá

- Người tham gia đấu giá trực tiếp đến trụ sở Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản để mua hồ sơ mời tham gia đấu giá hoặc liên hệ điện thoại để được Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản gửi hồ sơ qua đường bưu chính hoặc file mềm. Các rủi ro trong quá trình chuyển phát do người đăng ký tham gia đấu giá và đơn vị làm dịch vụ chuyển phát tự chịu trách nhiệm.

- Người mua hồ sơ mời tham gia đấu giá cần cung cấp giấy tờ tùy thân CCCD/Hộ chiếu.

- Cá nhân mua hồ sơ thay cho cá nhân khác cần cung cấp giấy ủy quyền (được công chứng, chứng thực).

- Cá nhân mua hồ sơ cho tổ chức cần cung cấp giấy giới thiệu.

3.4. Thành phần hồ sơ mời tham gia đấu giá

- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá

- Phiếu trả giá

- Thông báo đấu giá tài sản

- Quy chế cuộc đấu giá

- Tài liệu liên quan đến tài sản đấu giá

3.5. Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá: 400.000 đồng/hồ sơ

3.6. Phương thức nộp tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá: tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản trong thời gian bán hồ sơ mời tham gia đấu giá (tính thời điểm Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản nhận được tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá).

- Thông tin chuyển khoản:

+ Tên tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Thành Trí

+ Số tài khoản: 8630047663 tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Bến Nghé

+ Nội dung chuyển khoản: “*Tên khách hàng*” mua hồ sơ đấu giá tài sản quyền khai thác Trường cao đẳng nghề TPHCM

Điều 4. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

4.1. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá

- Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức hành nghề đấu giá tài sản theo quy định của Luật đấu giá tài sản, quy định khác của pháp luật có liên quan và Quy chế cuộc đấu giá. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

- Người tham gia đấu giá phải nộp đầy đủ bản cứng hồ sơ tham gia đấu giá cho Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản trong thời gian quy định.

4.2. Thời gian tiếp nhận bản cứng hồ sơ tham gia đấu giá: trong giờ hành chính, từ 8 giờ 00 phút ngày 20/02/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 05/03/2025. Tính thời điểm Tổ chức hành nghề đấu giá nhận được hồ sơ tham gia đấu giá. Các trường hợp hồ sơ chuyển tới sau 17 giờ 00 phút ngày cuối cùng tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá sẽ không được tiếp nhận. Các rủi ro trong quá trình chuyển phát do người đăng ký tham gia đấu giá và đơn vị làm dịch vụ chuyển phát tự chịu trách nhiệm.

4.3. Địa điểm, cách thức tiếp nhận bản cứng hồ sơ tham gia đấu giá

- Tại trụ sở Tổ chức hành nghề đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá nộp bản cứng hồ sơ tham gia đấu giá trong thời gian quy định trực tiếp tại trụ sở Tổ chức hành nghề đấu giá hoặc gửi thư bảo đảm qua đường bưu chính. Cụ thể như sau:

+ Trực tiếp nộp bản cứng hồ sơ tham gia đấu giá tại trụ sở Tổ chức hành nghề đấu giá, địa chỉ số 67 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM.

+ Gửi thư bảo đảm qua đường bưu chính bản cứng hồ sơ tham gia đấu giá đến Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Thành Trí, địa chỉ số 67 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM. Số điện thoại: 0904301138.

+ Hết thời gian đăng ký tham gia đấu giá theo quy định, người tham gia đấu giá sẽ không được rút hồ sơ tham gia đấu giá.

- Tính thời điểm Tổ chức hành nghề đấu giá nhận được hồ sơ tham gia đấu giá. Các trường hợp hồ sơ chuyển tới sau 17 giờ 00 phút ngày cuối cùng tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá sẽ không được tiếp nhận. Các rủi ro trong quá trình chuyển phát do người tham gia đấu giá và đơn vị làm dịch vụ chuyển phát tự chịu trách nhiệm.

4.4. Thành phần bản cứng hồ sơ tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá cần nộp đầy đủ bản cứng hồ sơ tham gia đấu giá cho Tổ chức hành nghề đấu giá. Cụ thể:

*** Đối với cá nhân:**

- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá đã được điền đầy đủ thông tin và được chính người tham gia đấu giá ký, ghi rõ họ tên.
- Bản sao y, chứng thực (hoặc bản photo có kèm theo bản chính để đối chiếu) CCCD/Hộ chiếu.
- Trường hợp ủy quyền cho người khác tham gia đấu giá thì phải có giấy ủy quyền và bản sao y, chứng thực (hoặc bản photo có kèm theo bản chính để đối chiếu) CCCD/Hộ chiếu người được ủy quyền. Giấy ủy quyền được công chứng, chứng thực theo đúng quy định pháp luật.
- Chứng từ, lệnh chuyển khoản chứng minh người tham gia đấu giá đã thanh toán tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá trong trường hợp người tham gia đấu giá không đến trực tiếp Trụ sở Tổ chức hành nghề đấu giá để mua hồ sơ mời tham gia đấu giá.
- Chứng từ, lệnh chuyển khoản chứng minh người tham gia đấu giá đã nộp đủ tiền đặt trước cho Tổ chức hành nghề đấu giá.
- Giấy tờ chứng minh đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá trong trường hợp pháp luật có quy định yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá.

*** Đối với tổ chức:**

- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá đã được điền đầy đủ thông tin, đóng dấu, ký tên của người đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền của tổ chức.
- Bản sao y, chứng thực (hoặc bản photo có kèm theo bản chính để đối chiếu) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép thành lập/Giấy tờ thành lập hợp pháp khác và CCCD/Hộ chiếu người đại diện theo pháp luật.
- Giấy ủy quyền được công chứng, chứng thực hoặc đóng dấu Công ty theo đúng quy định pháp luật và bản sao y, chứng thực (hoặc bản photo có kèm theo bản chính để đối chiếu) CCCD/Hộ chiếu người được ủy quyền trong trường hợp đại diện theo pháp luật của tổ chức không trực tiếp đăng ký tham gia đấu giá.
- Biên bản họp, quyết định của người có thẩm quyền về việc mua tài sản đấu giá trong trường hợp pháp luật có quy định.
- Chứng từ, lệnh chuyển khoản chứng minh người tham gia đấu giá đã thanh toán tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá trong trường hợp người tham gia đấu giá không đến trực tiếp Trụ sở Tổ chức hành nghề đấu giá để mua hồ sơ mời tham gia đấu giá.
- Chứng từ, lệnh chuyển khoản chứng minh người tham gia đấu giá đã nộp đủ tiền đặt trước cho Tổ chức hành nghề đấu giá.
- Giấy tờ chứng minh đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá trong trường hợp pháp luật có quy định yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá.

4.5. Hoàn tất thủ tục đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá được xem là hoàn tất thủ tục đăng ký tham gia đấu giá khi đã hoàn thành đầy đủ các công việc sau:

- Đã hoàn thành nghĩa vụ thanh toán tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá.

- Đã nộp cho Tổ chức hành nghề đấu giá đầy đủ bản cứng hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định của Quy chế cuộc đấu giá trong thời gian quy định.

4.6. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá của cá nhân, tổ chức

- Đã mua hồ sơ mời tham gia đấu giá.

- Có đầy đủ năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

- Không thuộc các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định của Luật đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Đủ điều kiện đăng ký tham gia đấu giá và đủ điều kiện mua tài sản đấu giá theo quy định của Luật đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Người đăng ký tham gia đấu giá không được có mối quan hệ vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột với nhau. Trong trường hợp người đăng ký tham gia đấu giá có mối quan hệ vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột với nhau thì chỉ được một người đăng ký tham gia đấu giá.

- Một hộ gia đình chỉ được một người đăng ký tham gia đấu giá.

- Công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp thì chỉ được một người đăng ký tham gia đấu giá. Tổng công ty hoặc Tập đoàn với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được một người đăng ký tham gia đấu giá.

- Đại diện theo pháp luật hoặc chủ sở hữu hoặc thành viên góp vốn của các tổ chức tham gia đấu giá không được có quan hệ vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột với nhau. Trong trường hợp đại diện theo pháp luật hoặc chủ sở hữu hoặc thành viên góp vốn của các tổ chức tham gia đấu giá có mối quan hệ vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột thì chỉ được một người đăng ký tham gia đấu giá.

- Một tổ chức chỉ được một cá nhân đại diện đăng ký tham gia đấu giá.

- Tuân thủ đúng các quy định tại Quy chế này.

4.7. Ủy quyền tham gia đấu giá

- Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền cho người khác có đủ năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật thay mặt mình tham gia đấu giá. Việc ủy quyền phải được lập thành văn bản theo quy định của pháp luật.

- Trong trường hợp đại diện theo pháp luật của tổ chức (Tổng giám đốc, Giám đốc,...) không trực tiếp tham gia đấu giá thì phải có văn bản ủy quyền hợp lệ (bản chính) theo quy định của pháp luật cho người khác có đủ năng lực hành vi dân sự tham gia đấu giá.

- Cá nhân có thể ủy quyền cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá bằng văn bản ủy quyền được công chứng, chứng thực theo quy định pháp luật.

- Người tham gia đấu giá không được nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản.

4.8. Điều chỉnh và xét duyệt hồ sơ tham gia đấu giá

- Mọi sự điều chỉnh giấy tờ, hồ sơ của người tham gia đấu giá chỉ được xem xét giải quyết nếu thời hạn tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá chưa kết thúc.

- Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản căn cứ hồ sơ tham gia đấu giá mà người đăng ký tham gia đấu giá đã nộp để tiến hành kiểm tra. Trong trường hợp đã hết thời hạn tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, mà hồ sơ tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá chưa được bổ sung

đầy đủ cho Tổ chức hành nghề đấu giá thì hồ sơ tham gia đó không hợp lệ và không đủ điều kiện tham gia đấu giá.

- Kết thúc thời gian đăng ký tham gia đấu giá, Tổ chức hành nghề đấu giá sẽ xét duyệt hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật và Quy chế cuộc đấu giá. Tổ chức hành nghề đấu giá sẽ liên hệ với người tham gia đấu giá theo số điện thoại đã cung cấp trong hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá để thông báo cho người tham gia đấu giá về việc hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá không hợp lệ và lý do không hợp lệ.

4.9. Số điện thoại liên lạc

- Người tham gia đấu giá cần cung cấp chính xác số điện thoại liên lạc để Tổ chức hành nghề đấu giá liên hệ thông báo các nội dung liên quan đến hồ sơ tham gia đấu giá, các thông tin có liên quan đến phiên đấu giá. Trong trường hợp người tham gia đấu giá cung cấp sai số điện thoại, mọi sai sót Tổ chức hành nghề đấu giá không chịu trách nhiệm.

4.10. Quyền và nghĩa vụ của người tham gia đấu giá

- Được tổ chức hành nghề đấu giá tài sản cung cấp các thông tin liên quan đến tài sản đấu giá mà người có tài sản đấu giá đã cung cấp cho tổ chức hành nghề đấu giá.

- Được tổ chức hành nghề đấu giá cung cấp các thông tin có liên quan đến cuộc đấu giá, phiên đấu giá.

- Đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của Quy chế cuộc đấu giá, Luật đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Tìm hiểu kỹ về tài sản đấu giá, hiểu rõ các tính chất, đặc điểm và chất lượng tài sản đấu giá, đồng ý đăng ký mua tài sản đấu giá theo đúng hiện trạng của tài sản.

- Không thực hiện các hành vi bị nghiêm cấm được quy định tại khoản 5 điều 9 Luật đấu giá tài sản.

- Chấp nhận rủi ro và tự chịu chi phí trong trường hợp cuộc đấu giá, phiên đấu giá bị ngừng do yêu cầu của người có tài sản hoặc trong trường hợp bất khả kháng hoặc do các nguyên nhân khác nằm ngoài tầm kiểm soát của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản. Tổ chức hành nghề đấu giá không có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người tham gia đấu giá.

- Chấp nhận tuân thủ quy chế cuộc đấu giá, phiên đấu giá và các quy định khác của tổ chức hành nghề đấu giá có liên quan đến xem tài sản, mua hồ sơ tham gia đấu giá, mua tài liệu tham khảo, đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước, nộp phiếu trả giá, tham dự phiên đấu giá, chuyển trả tiền đặt trước.

- Nếu có vấn đề nào chưa rõ về tài sản đấu giá, trình tự thủ tục đấu giá, phiếu trả giá, cách thức trả giá thì người tham gia đấu giá cần hỏi kỹ tổ chức hành nghề đấu giá, đại diện theo pháp luật của tổ chức hành nghề đấu giá. Đến thời điểm đăng ký tham gia đấu giá thì xem như người tham gia đấu giá đã được tổ chức hành nghề đấu giá cung cấp đầy đủ thông tin của mọi vấn đề liên quan đến tài sản đấu giá, trình tự thủ tục đấu giá, phiếu trả giá, cách thức trả giá.

- Người tham gia đấu giá cam kết đã hiểu rõ những vấn đề liên quan đến tài sản đấu giá, đã tìm hiểu kỹ về hiện trạng và hồ sơ pháp lý của tài sản đấu giá, hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm và rủi ro phát sinh của việc mua tài sản đấu giá, đồng thời cam kết không khiếu nại, tranh chấp, khởi kiện sau khi trúng đấu giá.

- Trong trường hợp người tham gia đấu giá không tham gia phiên đấu giá do sự kiện bất khả kháng thì trước thời điểm bắt đầu phiên đấu giá, người tham gia đấu giá phải thông báo cho tổ chức hành nghề đấu giá về sự hiện diện của sự kiện bất khả kháng. Người tham gia đấu giá phải cung cấp cho tổ chức hành nghề đấu giá văn bản chứng nhận của cơ quan có thẩm

quyền hoặc tài liệu, chứng cứ hợp pháp có giá trị chứng minh về sự hiện diện của sự kiện bất khả kháng để tổ chức hành nghề đấu giá có cơ sở giải quyết theo quy định của pháp luật.

- Người tham gia đấu giá không được chuyển nhượng quyền tham gia đấu giá.

Điều 5. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá, bước giá và chi phí khác

5.1. Giá khởi điểm và bước giá

- Giá khởi điểm để đấu giá quyền khai thác trong 05 năm là: 3.000.000.000 đồng/05 năm (Bằng chữ: Ba tỷ đồng trong năm năm), tương đương giá khởi điểm theo tháng là 60.000.000 đồng/1 tháng (Bằng chữ: Sáu mươi triệu đồng cho một tháng).

- Giá khởi điểm đấu giá nêu trên không bao gồm thuế giá trị gia tăng. Trường sẽ xuất hóa đơn theo quy định cho người trúng đấu giá.

- Giá khởi điểm chưa bao gồm các loại phí sau: điện, nước, internet, dịch vụ vệ sinh, phí bảo vệ, phí sử dụng thang máy, các khoản phí khác (nếu có). Người trúng đấu giá thanh toán cho Trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh các chi phí trên theo tháng theo thỏa thuận của hai bên.

- Trường hợp phát sinh các nghĩa vụ tài chính với Nhà nước trong thời gian sử dụng (nếu có), người trúng đấu giá chịu trách nhiệm thanh toán đối với các nghĩa vụ phát sinh thuộc trách nhiệm pháp lý của mình. Người trúng đấu giá chịu và nộp các nghĩa vụ thuế phát sinh khi có thông báo của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

- Điều chỉnh giá: Giá quyền khai thác được xác định căn cứ giá trúng đấu giá và không thay đổi trong năm đầu tiên. Từ năm thứ hai trở đi, Trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh và người trúng đấu giá sẽ ký Hợp đồng hoặc Phụ lục hợp đồng điều chỉnh tăng giá quyền khai thác căn cứ tình hình thực tế. Mức điều chỉnh giá mỗi đợt tăng tối thiểu là 10% giá quyền khai thác của năm trước liền kề tùy thuộc vào tỷ lệ lạm phát. Mức điều chỉnh giá tăng cụ thể của mỗi đợt điều chỉnh sẽ được thỏa thuận trong Hợp đồng hoặc Phụ lục hợp đồng.

- Bước giá tối thiểu: 5.000.000 đồng/tháng (Bằng chữ: năm triệu đồng cho một tháng). Bước giá được áp dụng ngay từ lần trả giá đầu tiên. Giá trả hợp lệ của người tham gia đấu giá không được thấp hơn tổng của giá khởi điểm cộng n lần bước giá, với n là số nguyên dương khác 0.

5.2. Chi phí khác

- Người trúng đấu giá có trách nhiệm thanh toán các khoản chi phí sau cho Trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 01 đến ngày 05 hàng tháng:

+ Lương cho 02 nhân viên bảo vệ được điều động để bảo vệ cơ sở vật chất của người trúng đấu giá: 10.000.000 đồng/người/tháng (12 tháng/năm)

+ Tiền nước sử dụng cho vệ sinh (khoán): 2.000.000 đồng/tháng

+ Tiền điện sử dụng thang máy theo quy chế sử dụng của Trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh (khoán): 3.000.000 đồng/tháng

+ Tiền điện sử dụng cho các trang thiết bị dạy và học, chiếu sáng, làm mát ... theo chỉ số đồng hồ đo lường thực tế sử dụng: 3.200 đồng/kw

- Các khoản chi phí nêu trên sẽ được điều chỉnh trong quá trình thực hiện hợp đồng quyền khai thác trong trường hợp nhà nước điều chỉnh giá hoặc thực tế sử dụng thay đổi hơn 10%.

Điều 6. Tiền đặt trước, tiền đặt cọc trúng đấu giá

6.1. Tiền đặt trước

- Các tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá phải nộp một khoản tiền đặt trước là: **300.000.000 đồng** (Bằng chữ: Ba trăm triệu đồng).
- Số tiền đặt trước hợp lệ phải đúng bằng hoặc lớn hơn số tiền đặt trước trong Quy chế này đến hàng đơn vị.

6.2. Phương thức và thời gian nộp tiền đặt trước

- Phương thức nộp tiền đặt trước: chuyển khoản vào tài khoản của Tổ chức hành nghề đấu giá.
 - + Tên tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Thành Trí
 - + Số tài khoản: 8630047663 tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Bến Nghé
 - + Nội dung chuyển khoản: “*Tên khách hàng*” nộp tiền đặt trước đấu giá tài sản quyền khai thác Trường cao đẳng nghề TPHCM
- Thời gian nộp tiền đặt trước: trong giờ hành chính, từ 8 giờ 00 phút ngày 20/02/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 05/03/2025.
- Thời điểm xác nhận người đăng ký tham gia đấu giá đã nộp tiền đặt trước là thời điểm ngân hàng báo có tiền của người đăng ký tham gia đấu giá đã vào tài khoản của Tổ chức hành nghề đấu giá.
- Người đăng ký tham gia đấu giá cần cung cấp cho Tổ chức hành nghề đấu giá chứng từ, lệnh chuyển khoản, hình ảnh chứng minh đã nộp tiền đặt trước.
- Trường hợp người đăng ký tham gia đấu giá đã cung cấp chứng từ, lệnh chuyển khoản, hình ảnh chứng minh đã nộp tiền đặt trước nhưng đến 19 giờ 00 phút ngày cuối cùng nộp tiền đặt trước Tổ chức hành nghề đấu giá kiểm tra tài khoản và nhận thấy: tiền đặt trước của người đăng ký tham gia đấu giá chưa vào tài khoản của Tổ chức hành nghề đấu giá thì số tiền đặt trước đó là không hợp lệ và người đã đăng ký tham gia đấu giá không được tham gia đấu giá.
- Người đăng ký tham gia đấu giá phải tự mình đi nộp tiền đặt trước. Trong trường hợp tổ chức hoặc cá nhân khác nộp tiền đặt trước thay cho người đăng ký tham gia đấu giá thì người đăng ký tham gia đấu giá phải ghi rõ thông tin tổ chức hoặc cá nhân nộp tiền đặt trước thay cho mình vào phiếu đăng ký tham gia đấu giá.
- Trong trường hợp thông tin người nộp tiền đặt trước trên chứng từ nộp tiền đặt trước không đúng với thông tin người nộp tiền đặt trước ghi trong phiếu đăng ký tham gia đấu giá thì người đăng ký tham gia đấu giá phải có văn bản gửi Tổ chức hành nghề đấu giá thông báo về việc điều chỉnh thông tin người nộp tiền trước thay cho mình trước thời điểm hết hạn nộp tiền đặt trước.
- Người đăng ký tham gia cùng cuộc đấu giá tài sản thì không được nộp tiền đặt trước cho nhau và không được nhận lại tiền đặt trước của nhau.

6.3. Xử lý số tiền đặt trước

- Người không trúng đấu giá sẽ được hoàn trả lại khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá, bằng phương thức: chuyển khoản, người không trúng đấu giá chịu phí chuyển khoản.
- Người tham gia đấu giá có quyền từ chối tham gia đấu giá và nhận lại tiền đặt trước trong trường hợp có thay đổi về giá khởi điểm, số lượng, chất lượng tài sản, thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá, hình thức đấu giá, phương thức đấu giá đã niêm yết, thông báo công khai. Người tham gia đấu giá chịu phí chuyển khoản.
- Trường hợp phát sinh rủi ro ngừng mở phiên đấu giá do yêu cầu của người có tài sản hoặc do sự kiện bất khả kháng hoặc do các nguyên nhân khác nằm ngoài tầm kiểm soát của tổ

chức hành nghề đấu giá tài sản thì tổ chức hành nghề đấu giá sẽ chuyển trả lại tiền đặt trước cho người tham gia đấu giá. Người tham gia đấu giá chịu phí chuyển khoản.

6.4. Tiền đặt cọc của người trúng đấu giá

- Trong trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) của người trúng đấu giá được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc thực hiện nghĩa vụ mua tài sản đấu giá sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Trong trường hợp đấu giá thành nhưng người trúng đấu giá không mua tài sản trúng đấu giá, không ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, thanh toán tiền mua tài sản trúng đấu giá không đúng thời hạn thì tiền đặt cọc sẽ thuộc về người có tài sản đấu giá. Trong trường hợp này người trúng đấu giá bị mất quyền mua tài sản trúng đấu giá và toàn bộ số tiền đặt cọc thuộc về người có tài sản đấu giá.

- Việc xử lý tiền đặt cọc được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

6.5. Các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước

- Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham dự phiên đấu giá, buổi công bố giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng.

- Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 của Luật đấu giá tài sản.

- Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật đấu giá tài sản.

- Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận theo quy định tại Điều 50 của Luật đấu giá tài sản.

- Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 của Luật đấu giá tài sản.

Điều 7. Phiếu trả giá

7.1. Nộp phiếu trả giá

- Phiếu trả giá được gửi qua đường bưu chính hoặc được nộp cho tổ chức hành nghề đấu giá tài sản để bỏ vào thùng phiếu.

- Địa điểm nộp phiếu trả giá: Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Thành Trí, số 67 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh.

- Thời gian nộp phiếu trả giá: Trong giờ hành chính, từ ngày 20/02/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 05/03/2025. Thời điểm xác nhận đã nộp phiếu trả giá là thời điểm tổ chức hành nghề đấu giá nhận được phiếu trả giá.

- Tổ chức hành nghề đấu giá sẽ từ chối nhận các phiếu trả giá được nộp sau 17 giờ 00 phút ngày cuối cùng nộp phiếu trả giá, kể cả trong trường hợp người đăng ký tham gia đấu giá đã nộp đầy đủ hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và đã nộp tiền đặt trước. Các rủi ro trong quá trình chuyển phát do người tham gia đấu giá và đơn vị làm dịch vụ chuyển phát tự chịu trách nhiệm.

- Điều kiện nộp phiếu trả giá: đã nộp tiền đặt trước. Khi nộp phiếu trả giá đã được niêm phong, người tham gia đấu giá phải xuất trình bản chính chứng từ, lệnh chuyển khoản, hình ảnh chứng minh đã nộp tiền đặt trước.

7.2. Cách thức trả giá

- Giá trả tại phiên đấu giá là giá quyền khai thác trong một tháng.

- Giá trả của người tham gia đấu giá không được thấp hơn tổng của giá khởi điểm cộng n lần bước giá, với n là số nguyên dương khác 0.

7.3. Phiếu trả giá hợp lệ, phiếu trả giá không hợp lệ

- Phiếu trả giá hợp lệ là phiếu trả giá đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

- + Phiếu trả giá do tổ chức hành nghề đấu giá phát hành và có đóng dấu của tổ chức hành nghề đấu giá;
- + Giá trả phù hợp với quy định: Giá trả là giá quyền khai thác trong một tháng.
- + Giá trả không được thấp hơn giá khởi điểm cộng n lần bước giá, với n là số nguyên dương khác 0;
- + Có hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ được nộp trong thời hạn đăng ký;
- + Nộp đủ số tiền đặt trước và ngân hàng bảo có số tiền đặt trước này vào tài khoản tổ chức hành nghề đấu giá trong thời gian quy định;
- + Phiếu trả giá được nộp trong thời gian quy định;
- + Một người tham gia đấu giá chỉ được bỏ 01 phiếu trả giá;
- + Phiếu trả giá phải còn nguyên vẹn, không rách nát, được điền đầy đủ và đúng thông tin, không tẩy xóa giá bằng số và giá bằng chữ, không viết hai màu mực;
- + Giá viết bằng số và giá viết bằng chữ phải thống nhất với nhau;
- + Phiếu trả giá của người tham gia đấu giá phải được cho vào phong bì dán kín, có chữ ký của người trả giá tại các mép của phong bì đựng phiếu, điền đầy đủ tên người tham gia đấu giá, tài sản đấu giá trên phong bì đựng phiếu;
- + Người tham gia đấu giá (hoặc người được ủy quyền) có mặt tại buổi công bố giá.

- Phiếu trả giá không hợp lệ là phiếu trả giá không đáp ứng một trong các quy định trên. Phiếu trả giá không hợp lệ sẽ không được công bố giá và không được tham gia đấu giá.

7.4. Niêm phong phiếu trả giá

- Phiếu trả giá của người tham gia đấu giá phải được cho vào phong bì dán kín, có chữ ký của người trả giá tại các mép của phong bì đựng phiếu.

- Người tham gia đấu giá có thể sử dụng phong bì thư, giấy lụa niêm phong tổ chức hành nghề đấu giá cung cấp để bảo mật, niêm phong phiếu trả giá hoặc tự chuẩn bị phong bì thư, chất liệu bảo mật khác phù hợp để tự bảo mật, niêm phong phiếu trả giá của mình.

- Tổ chức hành nghề đấu giá có quyền từ chối nhận các phong bì đựng phiếu trả giá chưa được niêm phong, chưa ký các mép của phong bì đựng phiếu và không ghi rõ thông tin tên người tham gia đấu giá, tài sản đấu giá trên phong bì.

- Người tham gia đấu giá tự chịu trách nhiệm bảo mật và niêm phong phong bì đựng phiếu trả giá của mình.

7.5. Niêm phong thùng phiếu

- Thùng phiếu phải được niêm phong ngay khi hết thời hạn nhận phiếu.

- Hết thời hạn nộp phiếu trả giá, người có tài sản đấu giá và tổ chức hành nghề đấu giá sẽ niêm phong thùng phiếu.

Điều 8. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá

8.1. Thời gian tổ chức phiên đấu giá: từ 10 giờ 00 phút ngày 10/03/2025.

8.2. Địa điểm tổ chức phiên đấu giá: tại Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Thành Trí, số 67 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM.

- Trong trường hợp tổ chức phiên đấu giá tại địa điểm khác Tổ chức hành nghề đấu giá sẽ liên lạc và báo với người tham gia địa điểm tổ chức phiên đấu giá mới.

8.3. Trước ngày mở phiên đấu giá, trong trường hợp người có tài sản đấu giá yêu cầu tổ chức hành nghề đấu giá tạm dừng, dừng, hủy bỏ cuộc đấu giá, phiên đấu giá theo quy định của pháp luật hoặc trong trường hợp bất khả kháng hoặc do các nguyên nhân khách quan khác nằm ngoài tầm kiểm soát của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản buộc phải tạm dừng, dừng, hủy bỏ cuộc đấu giá, phiên đấu giá thì cuộc đấu giá, phiên đấu giá sẽ được tạm dừng, dừng, hủy bỏ. Người tham gia đấu giá phải chấp nhận rủi ro này khi tham gia đấu giá và tổ chức hành nghề đấu giá không có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người tham gia đấu giá.

8.4. Người có tên trong danh sách người tham gia đấu giá và được tham gia đấu giá:

- Người tham gia đấu giá đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sau thì có tên trong danh sách người tham gia đấu giá và được tham gia phiên đấu giá:

a/ Đã nộp hồ sơ tham gia đấu giá thỏa mãn đầy đủ các quy định về đăng ký tham gia đấu giá của Quy chế này.

b/ Đã nộp đủ tiền đặt trước trong thời gian quy định của Quy chế này và ngân hàng báo có tiền đặt trước của người tham gia đấu giá đã vào tài khoản của Tổ chức hành nghề đấu giá theo như quy định của quy chế này.

c/ Đã nộp phiếu trả giá theo như quy định của Quy chế này;

- Người tham gia đấu giá không đáp ứng được một trong các yêu cầu (a) hoặc (b) hoặc (c) nêu trên thì không có tên trong danh sách người tham gia đấu giá.

- Người không có tên trong danh sách người tham gia đấu giá thì không được vào phòng đấu giá và không được tham gia đấu giá.

Điều 9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

- Phương thức đấu giá: trả giá lên.

- Hình thức đấu giá: đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

- Đấu giá công khai từ 02 người trở lên. Trường hợp có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá, một người trả giá thì thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 10. Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá

- Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham dự phiên đấu giá.

- Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đim giá, nâng giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản.

- Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá.

- Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản.

- Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản.

- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó.

- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp

theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó.

- Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

CHƯƠNG II. TỔ CHỨC PHIÊN ĐẤU GIÁ

Điều 11. Nội quy phiên đấu giá

11.1. Mỗi tổ chức, cá nhân chỉ được cử 01 (một) người tham dự phiên đấu giá và ngồi đứng vị trí đã được Tổ chức hành nghề đấu giá bố trí.

11.2. Những người không tham gia đấu giá tài sản, người không có nhiệm vụ liên quan đến phiên đấu giá không được vào phòng đấu giá.

11.3. Người tham gia đấu giá không được trao đổi với người khác, không được sử dụng điện thoại di động và các phương tiện truyền tin khác để trao đổi trong phòng đấu giá dưới mọi hình thức.

11.4. Người tham gia đấu giá không được mua chuộc nhằm loại trừ người khác hoặc có hành vi cấu kết giữa những người tham gia đấu giá để đim giá trong phiên đấu giá.

11.5. Người tham gia đấu giá phải ăn mặc lịch sự, không sử dụng các chất kích thích khi đến tham gia đấu giá.

11.6. Người tham gia đấu giá khi tham dự phiên đấu giá phải mang theo đầy đủ bản chính CCCD/Hộ chiếu, giấy ủy quyền đối với người được ủy quyền. Nếu thiếu một trong các giấy tờ nêu trên sẽ không được tham gia đấu giá.

11.7. Điểm danh người tham gia đấu giá: đấu giá viên điều hành phiên đấu giá sẽ thực hiện điểm danh để xác định người tham gia đấu giá. Người tham gia đấu giá phải có mặt tại phòng đấu giá đúng thời gian quy định, đến thời điểm đấu giá viên điểm danh để xác định người tham gia đấu giá nếu người tham gia đấu giá nào không có mặt thì được xem như không tham gia đấu giá và không được nhận lại tiền đặt trước theo quy định tại điểm a khoản 6 điều 39 Luật đấu giá tài sản, trừ trường hợp bất khả kháng.

11.8. Người tham gia đấu giá không được cản trở, gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá.

11.9. Người tham gia đấu giá phải tôn trọng, tuân thủ những yêu cầu, quyết định của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá, không được phép tranh luận với đấu giá viên. Hành vi người tham gia đấu giá không tôn trọng, không tuân thủ những yêu cầu, quyết định của đấu giá viên sau khi đã được đấu giá viên cảnh cáo sẽ được xem là hành vi cản trở hoạt động đấu giá tài sản, gây rối mất trật tự tại phiên đấu giá. Trong trường hợp này người tham gia đấu giá bị truất quyền tham gia đấu giá và bị cưỡng chế rời khỏi phòng đấu giá. Người bị truất quyền tham gia đấu giá trong trường hợp này sẽ không được nhận lại tiền đặt trước theo quy định tại điểm b khoản 6 điều 39 và điểm c khoản 5 điều 9 Luật đấu giá tài sản.

11.10. Người tham gia đấu giá chỉ được lên tiếng khi được đấu giá viên cho phép. Nếu chưa được sự đồng ý của đấu giá viên mà người tham gia đấu giá tự ý lên tiếng, làm ồn ào phiên đấu giá sẽ được xem như hành vi cố ý gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá. Đấu giá viên sẽ nhắc nhở khi người tham gia đấu giá lên tiếng khi chưa được sự đồng ý của đấu giá viên, nhưng số lần nhắc nhở không quá 3 lần. Sau 3 lần nhắc nhở hành vi tự ý lên tiếng của người tham gia đấu giá thì đấu giá viên sẽ lập biên bản về hành vi gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá, truất quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá. Người tham gia đấu giá cố ý gây ồn ào, gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá sẽ không được nhận lại tiền đặt trước theo quy định tại Điểm b Khoản 6 Điều 39 và Điểm c Khoản 5 Điều 9 Luật đấu giá tài sản.

11.11. Người tham gia đấu giá chỉ được rời khỏi phòng đấu giá khi có sự đồng ý của đấu giá viên. Hành vi người tham gia đấu giá tự ý rời khỏi phòng đấu giá trong khi phiên đấu giá

đang diễn ra mà không có sự đồng ý của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá được xem là hành vi gây rối tại phiên đấu giá và bị xử lý theo quy định tại Điểm b Khoản 6 Điều 39 và Điểm c Khoản 5 Điều 9 Luật đấu giá tài sản. Trong trường hợp đấu giá viên cho phép người tham gia đấu giá rời khỏi phòng đấu giá trong khi phiên đấu giá đang diễn ra thì người tham gia đấu giá rời khỏi phòng đấu giá sẽ không được tham gia đấu giá trong thời gian không có mặt tại phòng đấu giá và phải chấp nhận kết quả đấu giá đã diễn ra trong thời gian vắng mặt.

11.12. Tại buổi công bố giá, Tổ chức hành nghề đấu giá sẽ không chấp thuận yêu cầu rút lại phiếu trả giá đã nộp của người tham gia đấu giá và vẫn công bố phiếu trả giá đã nộp. Nếu giá đã trả của người tham gia đấu giá muốn rút lại giá đã trả là giá cao nhất tại phiên đấu giá thì sẽ không được hoàn lại tiền đặt trước theo quy định tại điều 50, điều 51, và khoản 6 điều 39 Luật đấu giá tài sản. Nếu giá đã trả của người tham gia đấu giá muốn rút lại giá đã trả không phải là giá trả cao nhất tại phiên đấu giá thì sẽ được hoàn lại tiền đặt trước (người tham gia đấu giá chịu phí chuyển khoản).

Điều 12. Trình tự tiến hành phiên đấu giá, phiếu trả giá hợp lệ, phiếu trả giá không hợp lệ, xác định người trúng đấu giá

12.1. Trình tự tiến hành phiên đấu giá: Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá theo hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo trình tự sau đây:

- Giới thiệu bản thân, người giúp việc; công bố danh sách người tham gia đấu giá và điểm danh để xác định người tham gia đấu giá.
- Đọc Quy chế cuộc đấu giá.
- Giới thiệu từng tài sản đấu giá.
- Nhắc lại mức giá khởi điểm trong trường hợp công khai giá khởi điểm.
- Phát số cho người tham gia đấu giá: Số thứ tự người tham gia đấu giá trong danh sách người tham gia đấu giá chính là mã số đấu giá.
- Nhắc lại yêu cầu đối với phiếu trả giá hợp lệ, phiếu trả giá không hợp lệ
- Trả lời câu hỏi của người tham gia đấu giá.
- Mời người có tài sản đấu giá và ít nhất một người tham gia đấu giá giám sát về sự nguyên vẹn của thùng phiếu. Nếu không còn ý kiến nào khác về kết quả giám sát thì đấu giá viên tiến hành bóc niêm phong của thùng phiếu.
- Mời người có tài sản đấu giá và ít nhất một người tham gia đấu giá giám sát sự nguyên vẹn của từng phong bì đựng phiếu trả giá.
- Tiến hành bóc từng phong bì đựng phiếu trả giá, trừ phong bì đựng phiếu trả giá của người không tham gia buổi công bố giá, công bố số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, công bố giá trả của từng phiếu trả giá, giá trả cao nhất với sự giám sát của người có tài sản đấu giá và ít nhất một người tham gia đấu giá.
- Công bố người có phiếu trả giá cao nhất là người trúng đấu giá.

12.2. Xác định người trúng đấu giá

- Người trúng đấu giá là người có phiếu trả giá hợp lệ cao nhất.
- Trường hợp có từ hai người trở lên cùng trả giá cao nhất thì ngay sau khi công bố các phiếu trả giá cao nhất đối với tài sản đó, đấu giá viên tổ chức đấu giá tiếp giữa những người cùng trả giá cao nhất để chọn ra người trúng đấu giá. Giá khởi điểm để đấu giá tiếp là giá đã trả cao nhất bằng nhau. Đấu giá viên quyết định hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói hoặc đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp. Nếu trong số những người có giá trả cao nhất có người tiếp tục trả giá thì đấu giá viên tổ chức cho người đó trả giá; đấu giá viên công bố người đó là

người trúng đấu giá nếu người đó có giá trả cao hơn. Nếu tất cả người có giá trả cao nhất không đồng ý đấu giá tiếp thì đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá.

- Trường hợp khi đã hết thời hạn đăng ký tham gia mà chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá hoặc có nhiều người đăng ký tham gia đấu giá nhưng chỉ có một người tham dự phiên đấu giá hoặc có nhiều người tham dự phiên đấu giá nhưng chỉ có một người trả giá hợp lệ hoặc có nhiều người trả giá nhưng chỉ có một người trả giá cao nhất và ít nhất bằng giá khởi điểm thì tài sản được bán cho người đó. Việc đấu giá tài sản trong trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá, một người trả giá không áp dụng đối với tài sản mà pháp luật áp dụng đối với tài sản đó quy định không đấu giá trong trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá, một người trả giá.

12.3. Trong trường hợp có từ hai người trở lên tham gia đấu giá, hai người trở lên trả giá mà tất cả giá trả tại phiên đấu giá đều thấp hơn giá khởi điểm hoặc tất cả các phiếu trả giá tại phiên đấu giá đều không hợp lệ thì đấu giá viên tuyên bố phiên đấu giá không có người trúng đấu giá vì không thỏa mãn quy định tại khoản 8 điều 5 Luật đấu giá tài sản.

12.4. Trong trường hợp người có hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ mà vắng mặt do bất khả kháng thì phải chấp nhận kết quả đấu giá của Tổ chức hành nghề đấu giá công bố.

Điều 13. Rút lại giá đã trả

13.1. Tại buổi công bố giá đã trả của người tham gia đấu giá trong trường hợp đấu giá theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp, nếu người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá thì phiên đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ giá của người trả giá liền kề. Đấu giá viên quyết định hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói hoặc đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp.

13.2. Người rút lại giá đã trả bị truất quyền tham gia phiên đấu giá và không được nhận lại tiền đặt trước theo quy định tại điều 39 và điều 50 Luật đấu giá tài sản.

Điều 14. Từ chối kết quả trúng đấu giá

14.1. Sau khi đấu giá viên điều hành phiên đấu giá đã công bố người trúng đấu giá mà tại phiên đấu giá người này từ chối kết quả trúng đấu giá thì người trả giá liền kề là người trúng đấu giá, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá và người trả giá liền kề chấp nhận mua tài sản đấu giá.

14.2. Trường hợp giá trả liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá hoặc người trả giá liền kề không chấp nhận mua tài sản đấu giá thì cuộc đấu giá không thành. Người trả giá liền kề không chấp nhận mua tài sản đấu giá sẽ không bị mất tiền đặt trước.

14.3. Người trúng đấu giá từ chối kết quả trúng đấu giá sẽ không được nhận lại tiền đặt trước theo quy định tại khoản 6 điều 39 Luật đấu giá tài sản.

Điều 15. Từ chối ký biên bản đấu giá

15.1. Người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá được coi như không chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc không chấp nhận mua tài sản đấu giá đối với tài sản mà theo quy định của pháp luật kết quả đấu giá phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

15.2. Trong trường hợp người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá thì phiên đấu giá không thành.

15.3. Người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá sẽ không được nhận lại tiền đặt trước theo quy định tại khoản 6 điều 39 Luật đấu giá tài sản.

CHƯƠNG III. CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 16. Quyền và nghĩa vụ của người trúng đấu giá

16.1. Quyền của người trúng đấu giá

- Yêu cầu người có tài sản đấu giá ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kết quả đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật;
- Được nhận tài sản đấu giá, có quyền sở hữu đối với tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật;
- Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản đấu giá đối với tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng theo quy định của pháp luật;
- Các quyền khác theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và theo quy định của pháp luật.

16.2. Nghĩa vụ của người trúng đấu giá

- Ký biên bản đấu giá, hợp đồng mua bán tài sản đấu giá;
- Thanh toán đầy đủ tiền mua tài sản đấu giá cho người có tài sản đấu giá theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc theo quy định của pháp luật có liên quan;
- Trường hợp tài sản đấu giá bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi hoặc có quyết định, bản án hủy kết quả đấu giá thành thì người trúng đấu giá không khiếu nại và không yêu cầu tổ chức hành nghề đấu giá bồi thường thiệt hại nếu tổ chức hành nghề đấu giá thực hiện đúng trình tự và thủ tục đấu giá tài sản.
- Các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán và theo quy định của pháp luật.

Điều 17. Đấu giá không thành

- Đã hết thời hạn đăng ký mà không có người đăng ký tham gia đấu giá.
- Tất cả những người đã đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ nhưng không tham dự phiên đấu giá.
- Tại phiên đấu giá không có người trả giá hoặc không có người chấp nhận giá.
- Giá trả cao nhất mà vẫn thấp hơn giá khởi điểm trong trường hợp không công khai giá khởi điểm và phiên đấu giá được thực hiện theo phương thức trả giá lên.
- Người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật đấu giá tài sản.
- Người đã trả giá rút lại giá đã trả, người đã chấp nhận giá rút lại giá đã chấp nhận theo quy định tại Điều 50 của Luật đấu giá tài sản mà không có người trả giá tiếp.
- Trường hợp từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 của Luật đấu giá tài sản.
- Đã hết thời hạn đăng ký mà chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá hoặc có nhiều người đăng ký tham gia đấu giá nhưng chỉ có một người tham dự phiên đấu giá hoặc có nhiều người tham dự phiên đấu giá nhưng chỉ có một người trả giá hoặc có nhiều người trả giá nhưng chỉ có một người trả giá hợp lệ trong trường hợp đấu giá tài sản quy định tại khoản 2a Điều 49 của Luật đấu giá tài sản.

Điều 18. Xử lý vi phạm, tranh chấp, khiếu nại

- Người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, cá nhân, tổ chức có liên quan có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 hoặc quy định khác của Luật đấu giá tài sản thì tùy theo

tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

- Trong trường hợp các bên tham gia đấu giá có tranh chấp, khiếu nại thì xử lý theo đúng trình tự, thủ tục của pháp luật có liên quan. Trường hợp tiếp tục tranh chấp thì thực hiện theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự.

- Tổ chức hành nghề đấu giá không chịu trách nhiệm đối với các khiếu nại, tố cáo, tranh chấp liên quan đến nguồn gốc, tính hợp pháp, số lượng, chất lượng, giá khởi điểm và các nội dung khác có liên quan đến tài sản đấu giá.

- Tổ chức hành nghề đấu giá chỉ chịu trách nhiệm về trình tự, thủ tục đấu giá theo quy định của Luật đấu giá tài sản. Trường hợp tài sản đấu giá bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi hoặc có quyết định, bản án hủy kết quả đấu giá thành thì Tổ chức hành nghề đấu giá không có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người trúng đấu giá.

Điều 19: Điều khoản thi hành

- Cuộc đấu giá chấm dứt khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá hoặc khi đấu giá không thành theo quy định tại khoản 1 Điều 52 của Luật đấu giá tài sản.

- Tổ chức hành nghề đấu giá chịu trách nhiệm phổ biến các quy định của Quy chế này cho người tham gia đấu giá và chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động đấu giá tài sản;

- Mọi trường hợp phát sinh ngoài các quy định này được xử lý theo quyết định của Giám đốc Tổ chức hành nghề đấu giá trên cơ sở các quy định của pháp luật hiện hành./.

TM. TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ ĐẤU GIÁ

TUQ.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



Vũ Thị Thanh Tuyền